

징계 요구

1. 제 목 : 「개인정보 보호법」 등 개인정보 누설 금지 의무 위반
및 관리·감독 소홀
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○지역본부 ○○○(x급)
◆◆◆◆처 ■■■■(x급)

가. 사건개요

2023. 1. 2. 감사실로 접수된 민원서에 따르면 ○○○지역본부에서 근무 중인 ○○○ 팀장¹⁾(x급, 이하 직위 생략) 및 ■■■■ 대리²⁾(x급, 이하 직위 생략)가 민원인 ◇◇◇³⁾의 대부료 연체금액, 대부계약 갱신 불가 사유 및 재산 압류 등 개인정보를 민원인의 동의 없이 제3자에게 누설했다고 기재되어 있다.

이에 따라 감사실에서는 민원서에 기재된 내용의 사실 관계를 확인하고, 관련자의 행위가 「개인정보 보호법」 및 「한국자산관리공사

1) ○○○ 팀장(xxxx. xx. xx. 입사)은 xxxx. xx. xx.부터 감사일 현재까지 국유재산관리1팀 팀장으로서 국유재산관리 총괄 업무를 수행하고 있으며, xxxx. xx. xx.부터 xxxx. xx. xx.까지 ■■■■의 직속 상급직원으로서 관리·감독의 역할을 수행함

2) ■■■■ 대리(xxxx. xx. xx. 입사)는 xxxx. xx. xx.부터 xxxx. xx. xx.까지 ○○○지역본부 국유재산관리1팀에서 국유재산관리업무를 수행함(xxxx. xx. xx.자 ◆◆◆◆처 발령)

3) ‘기재 생략’(대부면적 xx,xxx㎡) 국유재산을 xxxx. xx. xx.~xxxx. xx. xx.까지 ‘경작’ 목적(구지뽕나무 식재)으로 대부받아 사용했던 자로서, 「국유농지 대부기준」 제3조 제1항에 따라 1만㎡를 초과하는 면적에 대한 대부계약 갱신이 제한되었고, 2022. 4. 20. 매수 신청을 하였으나 농업진흥구역 외 농지 및 대규모 토지임을 이유로 매각불가 통보되자 이에 불만을 갖고 민원을 제기함

임직원 행동강령」(이하 “행동강령” 이라 한다) 등 관련 법령 및 내규에 위반되는지 여부를 확인하기 위하여 조사를 실시하였다.

나. 피대부자의 대부료 연체금액 등 개인정보 누설

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제2조제1호나목에 따르면 ‘개인정보’란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 말하는데, 대부료 연체금액은 개인과 관련된 신용 특성 정보로서 다른 정보와 쉽게 결합하는 경우 특정 개인을 알아 볼 수 있는 정보이므로 「개인정보 보호법」 상 개인정보에 해당⁴⁾하며

국가인권위원회는 ‘18진정0367200’ 사건에서 ‘채납 정보는 사회통념 상 당사자의 사회적 평가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있어 개인정보 중에서도 민감한 정보로 볼 수 있고, 제3자에게 공개되었을 때 당사자가 받게 될 명예와 신용 훼손 등의 피해가 크다고 할 수 있으므로 각별한 주의·관리가 필요하다’ 고 결정한 바 있다.

또한, 「개인정보 보호법」 제59조제2호⁵⁾ 및 「개인정보 및 신용정보

4) 개인정보보호위원회와 고용노동부가 공동 발간한 「개인정보 보호 가이드라인(인사·노무 편)」(2023. 1월 발간)에서도 대부잔액 및 지불상황을 개인(신용)정보의 예로 정의하고 있으며, 개인정보보호위원회 결정 제2017-3-15호에 따르면 특정 차량의 교통법규 위반을 신고한 자에게 해당 차량 소유자의 범칙금 납부 여부를 공개하는 경우 위 납부 여부에 관한 정보는 개인정보 보호법 상 개인정보에 해당한다고 결정함

5) 「개인정보 보호법」 제71조(벌칙)제5호에 따르면 **제59조제2호를 위반하여 업무상 알게 된 개인정보를 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있으며, 같은 법 제74조(양벌규정)제2항에 따르면 법인의 대표자나 법인**

보호세칙」(이하 “개인정보 보호 세칙” 이라 한다) 제82조제2호에 따르면 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자는 업무상 알게 된 개인정보를 누설⁶⁾하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위를 해서는 안 된다고 되어 있고

행동강령 제13조에 따르면 임직원은 고객에 대한 정보를 관련 법령에 따라 안전하게 보관·관리하며, 해당 고객의 사전 동의 없이 제3자에게 공개하거나 다른 용도에 사용하지 아니한다고 되어 있다.

따라서, 공사 임직원은 고객의 개인정보를 보호하고 고객의 개인정보 자기결정권 및 사생활의 비밀과 자유의 보장을 위해 책임을 다해야 하며, 더욱이 국유재산 관리 업무는 국민과 다양한 계약관계를 형성하며 수많은 개인정보를 취급하므로 각별한 주의가 요구된다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

민원서⁷⁾에 기재된 내용의 사실관계 확인을 위해 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다) 및 업무용 전화 녹취파일 확인, 관련자 문답 등을 실시한 결과

2022. 3. 7. ■■■은 업무용 전화로 전화를 걸어온 ◇◇◇⁸⁾가

또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제71조 부터 제73조까지 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다고 되어 있음

6) ‘누설’이란 공개되지 않은 개인정보를 해당 개인정보를 처리하거나 처리하였던 사람을 제외한 모든 사람에게 무단으로 제공하거나 공공연히 외부에 공개 또는 유출시키는 일체의 행위를 말함(개인정보보호법 표준 해석례)

7) <민원서 주요 내용>

구 분	내 용
개인정보 누설	■■■ 및 ●●●이 민원인의 대부료 연체금액, 대부계약 갱신 불가사유, 재산 압류 사실을 제3자에게 누설
부적절한 발언	■■■ 및 ●●●이 제3자와 만나 민원인에 대하여 부적절한 발언
기타	국유지 상 민원인이 식재한 지상물(나무) 매수청구 및 개간비 보상

8) ■■■은 2022. 3. 7. ◇◇◇를 처음 알게 되었으며, ◇◇◇는 이미 민원인의 이름과 민원인이 대부받아 사용한 국유재산 주소를 알고 있었음

“내가 ◇◇◇의 사촌형인데, ◇◇◇이 내야할 대부료가 총 얼마입니까” 라고 묻자 잠시 해당 내용을 확인한 후 “약 990만 원⁹⁾입니다” 라고 대답하였고, ◇◇◇가 “대충 900만 원 맞네요, 옛날 계약이죠?” 라고 묻자 “대부기간이 끝나 계약 갱신을 했어야 하지만, 대부중인 면적이 커서 국유농지 대부기준 상 갱신이 불가하다” 라고 대답한 사실이 업무용 전화 녹취파일을 통해 확인되었고

국유BPM 상 ■■■이 작성한 [그림 1] 상담일지¹⁰⁾에도 ■■■이 ◇◇◇에게 민원인의 대부료 연체금액 및 대부계약 갱신 불가 사유를 안내했다고 작성되어 있으며, ■■■은 2023. 2. 21. 실시한 문답에서 위 내용이 사실임을 인정하였다.

[그림 1] 2022. 3. 7. 상담일지

“기재 생략”

또한, ■■■이 작성한 [그림 2] 상담일지¹¹⁾를 확인한 결과, ■■■과

9) 위 유선상담 시 ‘연체’, ‘체납 대부료’ 등의 단어는 언급되지 않았으나, “약 990만 원 입니다”라는 ■■■의 답변을 듣고, ◇◇◇가 “옛날 계약이지요?”라고 되물었던 정황과 990만 원이 대부료 원금과 연체이자가 합산된 금액이었던 것으로 볼 때 대략적인 ‘대부료 연체금액’을 알려준 것으로 판단됨

10) 2022. 3. 7. ■■■이 기안하고 ●●●이 결재(○○지역본부-xxxxx, 2022. 3. 7.)

11) 2022. 4. 14. ■■■이 기안하고 ●●●이 결재(○○지역본부-xxxxx, 2022. 4. 15.)

직속 팀장 ○○○은 ◇◇◇의 요청에 따라 2022. 4. 14. 위 국유지 현장에서 ◇◇◇와 만나 상담¹²⁾하는 과정에서 다시 한번 민원인의 대략적인 대부료 연체금액과 대부계약 갱신 불가 사유를 누설한 사실이 확인되었다.

[그림 2] 2022. 4. 14. 상담일지

“기재 생략”

다만, ■■■은 2023. 2. 21. 실시한 문답에서 2022. 4. 14. ◇◇◇에게 다시 한번 민원인의 대략적인 대부료 연체금액 등에 대하여 언급된 사실은 기억하나, 본인과 ○○○ 중 누가 민원인의 연체금액 등을 누설했는지는 기억나지 않는다고 진술했으며, ○○○은 2023. 2. 22. 실시한 문답에서 2022. 4. 14. ◇◇◇와의 상담 과정에서 민원인의 대부료 연체금액에 대한 언급이 있었는지 잘 기억나지 않고 본인은 민원인의 대부료 연체금액이 얼마인지조차 알지 못했으며, ■■■이 그러한 말을 하는 것도 들은 기억이 없다고 진술¹³⁾하였다.

12) 당시 현장에는 ■■■, ○○○ 및 ◇◇◇ 등 3명만 있었던 것으로 확인됨

13) ○○○은 당시 국유지 현황을 가까이에서 확인하기 위해 잠시 ■■■, ◇◇◇와 떨어져 있던 시간이 있어 본인과 ■■■, ◇◇◇가 계속해서 함께 있었던 것은 아니었다고 진술함

그러나, [그림 2] 상담일지 상 ◇◇◇에게 안내한 내용에 ‘○○○ 연체료 및 미납시 향후 절차’ 라고 명확히 기재되어 있으며, ■■■은 문답 시 본인 또는 ○○○ 중 누가 알려줬는지는 기억하지 못하지만 ◇◇◇와의 상담 과정에서 민원인의 대부료 연체금액 등에 대한 언급이 있었다고 진술했으므로 다시 한번 민원인의 개인정보가 누설된 것은 사실로 인정된다.

뿐만 아니라, ■■■은 2022. 7. 26. 민원인이 ■■■의 업무용 전화로 전화하여 본인의 대부료 연체금액 등 개인정보를 ◇◇◇에게 누설한 것을 문제 삼으며 법적조치 하겠다고 하였음에도 그러한 내용을 상담일지로 작성한 것 이외에 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.¹⁴⁾

따라서, ■■■은 「개인정보 보호법」 제59조제2호, 개인정보 보호세칙 제82조제2호 및 행동강령 제13조에 위반하여 고객의 대부료 연체금액 등 업무상 알게 된 개인정보를 정보주체인 고객의 동의 없이 제3자에게 누설한 사실¹⁵⁾이 있고, 이는 행동강령 제49조제1항¹⁶⁾ 및 「인사규정」 제44조제11호¹⁷⁾의 징계대상에 해당한다.

다만, ■■■은 XXXX. X. XX. 입사한 저연차 직원으로 민원인의

14) ■■■이 기안하고 ○○○이 결재한 민원인과의 상담일지(○○○지역본부-xxxxxx, 2022. 7. 26.)에 ‘2022. 4. 14. ◇◇◇ 방문하여 개인정보 유출한 내용은 법적 조치 취하겠다고 함’이라고 작성되어 있으며, ■■■은 2023. 2. 21. 실시한 문답에서 민원인이 위와 같이 법적조치 의사를 밝혔던 것을 기억하며, 그럼에도 불구하고 별다른 조치를 취하지 않았다고 진술함

15) 감사실에서 법률자문 의뢰한 외부 법무법인 및 정보보호 업무 총괄부점인 정보보안부는 본건의 경우 ◇◇◇가 이미 알고 있던 ○○○의 성명과 새롭게 지득한 대부료 연체금액이 결합되어 ○○○을 식별할 수 있게 되는 바, 이는 개인정보에 해당한다고 답변함

16) 행동강령 제49조(징계 등)제1항

사장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대해서는 「인사규정」 등에서 정하는 바에 따라 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

17) 「인사규정」 제44조(징계대상)

11. 개인정보 부정이용·무단유출·무단조회·무단열람·관리소홀 등 정보보안 관련 위규행위를 한 직원

개인정보를 누설할 당시 국유재산 관리 업무 경력이 약 x개월 밖에 되지 않았으며, 개인정보 누설 사실을 빠짐없이 상담일지에 작성하고 직속 팀장인 ○○○에게 보고했던 정황으로 봤을 때 이에 대한 문제점을 인지하지 못한 채 업무 미숙 및 부주의로 발생한 행위로서 ■■■에게 민원인의 이익을 해칠 고의나 부정 또는 영리의 목적은 없었던 것으로 판단되며

「개인정보 보호 법규 위반 비위 징계 처리 지침」(개인정보보호위원회 2023. 1. 1. 시행)에서 정하고 있는 [표 1] 개인정보 보호 법규 위반의 중대성 판단 요소에 비추어 봤을 때 ■■■의 행위는 중대한 법규 위반에 이른다고 보기 어려운 점을 감안할 필요가 있다.

[표 1] 개인정보 보호 법규 위반 중대성 판단 요소

1. 위반행위의 대상이 된 개인정보가 「개인정보 보호법」 제23조 제1항에 따른 민감정보(사상·신념, 건강·성생활 등) 또는 제24조 제1항에 따른 고유식별 정보(주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면호 등) 번호에 해당하는 경우
2. 영리를 목적으로 위반행위를 한 경우
3. 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 유출한 경우

한편, 민원서에 따르면 ■■■ 및 ○○○이 민원인의 대부료 연체 금액 뿐만 아니라 민원인의 재산이 압류된 사실¹⁸⁾을 ◇◇◇에게 누설했다고 기재되어 있으나

민원인은 단순히 제3자에게 그렇게 들었다고 주장¹⁹⁾하고 있을 뿐 위 내용을 증명할 어떠한 증거도 제시하고 있지 않으며, 업무용 전화 녹취파일²⁰⁾ 및 국유BPM 상 상담일지에서도 위와 같은 사실은 확인되지

18) ○○지역본부는 대부료 연체에 따라 민원인 소유 부동산(“기재 생략”)을 압류(xxxx. xx. xx. 압류 등기, 당시 체납액 8,807,970원)한 사실이 있음

19) 2022. 7. 26. 민원인과 ■■■ 업무용 전화 녹취파일 확인

않고 ■■■■ 및 ●●●도 문답 시 그러한 사실이 없다고 진술한 바, 본인의 압류 사실을 누설했다는 민원인의 주장은 인정하기 어렵다.

다. 소속 직원 관리·감독 소홀 등

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「직무규정」 제5조제2항에 따르면 상급직위(이하 “상급자” 라고 한다)는 소속 하급직위(이하 “하급자” 라고 한다)를 지휘·감독하고 소관업무를 조정·통제하며 필요한 명령을 할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘·감독함에 있어 사전·사후감독을 하여 하급자로 하여금 담당한 직무를 충실히 수행하도록 하여야 한다고 되어 있으며, 「위임전결규정」 제6조에 따르면 전결권자는 전결한 사항에 대하여 책임을 진다고 되어 있다.

따라서 상급자는 하급자가 업무를 수행함에 있어 관계 법령 및 제반 규정을 준수하는지 관리·감독함은 물론, 하급자의 복무상태를 점검하고 주의를 기울여 살펴봐야 할 의무가 있으며, 본인이 결재하거나 전결한 사항에 대해서는 책임을 다하여야 한다.

한편, 행동강령 제46조제1항에 따르면 임직원은 그 직무를 수행함에 있어 다른 임직원이 강령을 위반한 사실을 알게 되었거나 강령을 위반하는 행위를 강요받거나 제의받은 경우에는 지체 없이 사장 또는 행동강령책임관에게 신고하여야 한다고 되어 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 「개인정보 보호법」 제59조2호, 「개인정보 및 신용정보 보호 세칙」 제82조2호 및 행동강령 제13조를 위반하여 고객의 대부료 연체 금액 등 업무상 알게 된 개인정보를 정보주체인 고객의 동의 없이 제3자에게 누설한 사실이 확인된 ■■■의 직속 상급자인 ○○○의 관리·감독 책임 등을 점검한 결과

○○○은 2022. 3. 7. 및 2022. 4. 14. 민원인의 대부료 연체금액 등 개인정보가 누설된 사실을 ■■■이 기안한 [그림 1] 및 [그림 2] 상담 일지를 통해 보고 받고 직접 결재까지 했음에도 개인정보 누설에 대한 문제점을 인지하지 못하고²¹⁾ 하급자인 ■■■에 대하여 교육 또는 주의 조치를 하지 않는 등 상급자로서의 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있고²²⁾

특히, ■■■이 처음 개인정보를 누설한 2022. 3. 7. 유선상담 이후 ■■■에 대한 관리·감독 책임을 다했다면 2022. 4. 14. 다시 한번 개인정보가 누설되는 일을 방지할 수 있었다고 판단된다.

또한, ○○○은 2022. 7. 26. 민원인이 본인의 개인정보 누설 사실을 문제 삼으며 법적조치 하겠다고 주장한 사실을 ■■■이 기안한 상담 일지(○○○지역본부-xxxxxx, 2022. 7. 26.)를 통해 보고 받았음에도 ‘앞으로

21) ○○○은 2023. 2. 22. 문답 시 당시에는 민원인의 사촌형이라고 하는 자에게 민원인의 대부료 연체금액을 알려주는 것이 개인정보 누설이 될 수 있다는 것을 간과한 것 같다고 진술함

22) 처음 민원인의 개인정보가 누설된 2022. 3. 7.의 경우 ■■■이 단독으로 ◇◇◇와 상담하는 과정에서 발생한 것인데 반해, 2022. 4. 14.에는 ○○○과 ■■■이 함께 ◇◇◇와 만나 상담을 진행하는 과정에서 민원인의 개인정보가 누설되었는데, ■■■ 및 ○○○ 문답 결과 두 사람 중 누가 민원인의 개인정보를 누설했는지 특정할 수 없으며, 문답 이외에 사실관계를 파악할 수 있는 증거가 없으므로 ○○○에게 개인정보 누설 금지 의무 위반 책임을 묻기에는 무리가 있음

제3자에게 민원인의 대부 관련 내용을 알려주면 안 될 것 같다’ 정도의 구두 주의만 줬을 뿐²³⁾ 행동강령 제46조제1항에 따른 위반행위의 신고를 하지 않았다.

따라서, ○○○은 개인정보를 누설한 하급자의 부적절한 행위를 사전 또는 사후에 관리·감독하지 못한 책임과 이를 알고도 위반행위의 신고를 하지 않은 사실이 인정되므로 「직무규정」 제5조제2항과 제3항 및 행동강령 제46조제1항을 위반하였고, 이는 「인사규정」 제44조제1호 및 제8호의 징계대상²⁴⁾에 해당한다.

[관련자 의견] 관련자들은 민원인의 대부계약 갱신이 불가한 안타까운 상황의 원만한 해결을 위해 적극적으로 상담하는 과정에서 본인들의 개인정보 보호 관련 부족한 지식과 부주의로 인해 민원인의 권익을 침해한 것에 대한 잘못을 인정하고 있으며, 감사 결과를 겸허히 수용하였다.

4. 조치할 사항

사장은 고객의 사전 동의 없이 제3자에게 고객에 대한 정보를 누설하여 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제13조(고객의 이익 보호) 제1항 위반 및 「인사규정」 제44조제11호에 해당하는 ◆◆◆◆처 ■■■■대리(x급)와

■■■■의 직속 상급자로서 ○○○의 위반 행위를 알고도 ■■■■에

23) ○○○은 2023. 2. 22. 문답 시 위와 같이 진술함

24) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
8. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원

대한 관리·감독을 소홀히 하고, 그 위반 행위를 신고하지 않는 등 「직무규정」 제5조제2항과 제3항 및 행동강령 제46조제1항을 위반하여 「인사규정」 제44조제1호 및 제8호에 해당하는 ○○지역본부 ●●● 팀장(x급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.
(징계)

별첨 : 1. 민원서
2. 녹취록
3. 관련자 문답서 끝.